

1518513-05.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI VICENTE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

SIDNEI VICENTE DA SILVA (RG: 40520800) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea j, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518513-05.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518513-05.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI VICENTE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

SIDNEI VICENTE DA SILVA (RG: 40520800) foi denunciado como incurso no artigo 33,

caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 06h50, na Rua dos Guarinos, altura do numeral 100, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca da capital, teria estaria trazendo consigo e guardando, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 134 (cento e trinta e quatro) porções de maconha, com peso líquido total de 439,9g (quatrocentos e trinta e nove gramas e nove decigramas), 86 (oitenta e seis) porções de cocaína, com peso líquido total de 35,8g (trinta e cinco gramas e oito decigramas), e 82 (oitenta e duas) porções de crack, com peso líquido total de 19,7g (dezenove gramas e sete decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 05) e sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 63/67).

O réu foi citado (fls. 100), apresentando esta sua Defesa Prévia (fls. 105/106), a denúncia foi recebida (fls. 112).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha policial e, ao final, houve o interrogatório.

O Ministério Público requereu a procedência parcial da denúncia, para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06

A Defesa pleiteou a absolvição, e subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do artigo 28 da lei de drogas, com a extinção da pena em razão do tempo de prisão cautelar, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade, o reconhecimento da confissão parcial como atenuante e compensação com a reincidência, e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 9/11); auto de exibição e apreensão (fls. 35); laudo toxicológico (fls. 95/97).

O auto de constatação de substância e o laudo químico-toxicológico comprovam que a droga apreendida em posse do acusado era: 439,9 gramas de maconha, 35,8 gramas de cocaína e 19,7 gramas de crack (fls. 95/97)

Os policiais militares Lucas Aniceto e Felipe Oliveira Mazela informaram extrajudicialmente que foram acionados pelo COPOM para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na Rua dos Guarinos, nº 100. Disseram que segundo essa denúncia um indivíduo vestindo calça jeans e blusa vermelha estava traficando drogas, sendo que as mesmas estavam numa moita ao seu lado; de posse das características do indivíduo foram para o local. Informaram que chegando lá identificaram um indivíduo com as mesmas características informadas e procederam a sua abordagem. Em revista pessoal foram encontradas duas porções de substância análoga à maconha e que no local, conforme narrado pela denúncia, havia uma moita, onde foram localizados os restantes das substâncias análogas à droga. Diante do ocorrido, capturaram o indivíduo e o conduziram ao 73º DP.

Em juízo, o policial Lucas narrou que era de manhã cedo, e um denunciante passou as características do indivíduo, pelo 190, informando as características do réu e sobre o local onde estavam as drogas. Informou que foi até lá com o seu parceiro, onde encontraram o réu e as drogas, tanto na busca pessoal, quanto escondido numa moita, em local próximo. Não lembra se foram passadas as características pessoais ou somente das vestes, mas que coincidiam a blusa e a calça. Não lembra de terem apreendido cachimbo, só uma sacola com drogas. Não lembra se a localização da sacola foi realizada por ele ou pelo parceiro. Disse que droga localizada na moita ficava entre 1 metro e 1 metro e meio do réu e, embora a denúncia tenha falado sobre a localização das drogas, é comum eles realizarem varredura nas proximidades. Informou que o réu teria dito que era usuário. Esclareceu que não havia mais ninguém na praça e que o réu estava em pé.

O réu, SIDNEI VICENTE DA SILVA, em seu interrogatório extrajudicial, informou que é usuário de Crack e que estava no local para comprar drogas. Disse que não estava na posse de nenhuma droga, apenas de um cachimbo e que, no momento em que a polícia chegou, o traficante fugiu e ele foi capturado e também disse que é portador do vírus HIV.

Em juízo, o réu disse que comprou, sim, as drogas, da mão de dois traficantes, que

correram, e foi preso com as drogas na mão. Informou que pagou 5 reais por cada porção, totalizando 10 reais. Aduziu que é viciado em maconha, crack e "farinha", mas no dia estava só com maconha. Disse que a polícia teria visto os traficantes correndo, mas não foram atrás deles. Falou que já fez tratamento em razão do vício em drogas.

Depreende-se dos autos que não há prova de tráfico de entorpecente. Seja pela quantidade de droga apreendida em sua posse, que não é incompatível com o perfil de usuário, seja pelo fato de não ter havido a flagrância da venda de entorpecentes. Ademais, não há como afirmar que os demais invólucros apreendidos na proximidade do local da abordagem realmente pertencessem ao réu.

Então, somente é possível condenar o acusado por aquilo que ficou provado, razão pela qual, conforme requerimento das próprias partes, o caminho mais razoável é a desclassificação para o crime de transporte de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório, desclassificando-se a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, condeno o réu SIDNEI VICENTE DA SILVA (RG: 40520800) a cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade por 5 (cinco) meses.

No entanto, considerando-se que o réu está preso desde 2 de agosto de 2021, operando-se a detração nos termos do art. 42 do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE, pelo cumprimento, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execução Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oficie-se para a destruição dos entorpecentes apreendidos.

Autorizo a destruição da substância entorpecente apreendida

Após, arquivem-se, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA